

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 72 (45)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 14. oktoobril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 95 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: rahaminister **J. Kukk**
ja haridusminister **J. Kartau**.

P ä e w a k o r d:

1. Maaseaduse eelnõu — redaktsiooni komisjoni ettepanek.

2. Seadus Wabariigi Walitsuse õiguste kohta Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni istungite waheaegadel.

3. Riigikohtu korraldus — II lugemisel.

4. Määrus kohtuministeeriumile krediidi awamise kohta 50.000 marga suuruses — II lugemisel.

5. Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. wastuwõetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduseandmise kohta riigi kulul.

6. Üürimaksu seaduseelnõu — II lugemisel.

7. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwa seaduste algatusõiguse kohta — II lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**,
wahepeal abiesimees **J. Seljamaa**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Koosolek algab kell 4.52 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku.

1. Päewakorra **A. Bachman** (rhw.):
täiendamine. Panen ette päewakorda täiendada järgmise punktiga: komisjonide täiendawad walimised, ja seda päewakorda II punktina wõtta.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud rhs. Bachman'i poolt tänast päewakorda täiendada punktiga: komisjonide täiendawad walimised ja wõtta seda II punktina arutamisele. Kes on selle poolt, et seda punkti päewakorra II punktiks wõtta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastuwõetud.

2. Maaseaduse Redaktsiooni
kinnitamine. komisjoni aru-
andja (loeb):

Asutawa Kogu poolt 10. oktoobril 1919. a. wastuwõetud maaseadus. I. Wõõrandataw maa ja inwentaar. § 1. Riikliku maatawara loomiseks wõõrandatakse riigi omanduseks kõik Eesti wabariigi piiris olewad mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse (1864. a. wäljaanne) § 597-das ära tähendatud, ühes kõigi nende päraltolemiste ja kõlbuliku põllumajandusliku inwentaariga, olgu wiimane mõisaomaniku, -pidaja wõi -rentniku päralt.

T ä h e n d u s 1. Wõõrandamise alla ei kuulu: 1) linnade, heategewate ja teaduslikkude asutuste, maakondade ja waldade päralt olewad mõisad ja maad; 2) maatükid (Landstellen, Balti eraseaduse § 597 punkt 5) kui nad rüütlimõisa omanikkude päralt ei ole; 3) surnuaiad, kirikute ja kloostrite alune pind ühes tarwiliku õue-maaga; 4) mõisarentnikkude päralt olew ühe mõisa inwentaar, kui nimetatud rentnikud enne 11. nowembrit 1918. aastal rendilepingu põhjal mõisat ise tegelikult pidasid ja kui nad ei ole rüütlimõisa omanikud; 5) kirikumõisate ja maadepidajate inwentaar.

T ä h e n d u s 2. Endistelt wõõrandataw maa pidajatelt, kui nad maad harimiseks saawad, jäetakse uue majapidamise sisseseadmiseks tarwilik elaw ja eluta inwentaar wõõrandamata.

§ 2. Wõõrandatawad maad ja inwentaar lähewad üle Eesti wabariigi omanduseks selle seaduse jõusseastumise päewast alates ja wastutawad nende eest pidajad, kui ilma wolituseta wõõraste asjade ajajad („negotiorum gestores“, Balti eraseaduse §§ 4423—4463), kunni waranduse üleandmiseni põllutöoministeeriumile.

II. Wõõrandataw warandusega ühendatud õigused ja kohustused. § 3. Kõik wõõrandataw warandusega ühendatud õigused ja eesõigused lähewad sennistelt omanikkudelt üle Eesti wabariigile, kohustused aga allpool, §§ 4—9 tähendatud määral.

§ 4. Wõõrandataw maaosade kohta tehtud kreposteerimata müügilepingud

tunnistatakse makswusetaks, kui nad on tehtud peale 12. juulit 1917. a. ilma seadusliku kreposteerimise loata.

§ 5. Kõik wõõrandatawa maa peale tehtud a) rendilepingud, b) metsa ja maa-põue waranduste kasutamise lepingud kaotawad makswuse.

T ä h e n d u s. Põllutööministeeriumil on õigus neid lepinguid uuendada.

§ 6. Wõõrandatawat maad koormawad a) asjalised serwituudid (Balti eraseadus § 1103, 1864. a. wäljaanne) jääwad jõusse, nii palju, kui nad maa tarwitamist ja jagamist ei takista; b) isiklikud serwituudid (§§ 1199—1250, sealsamas) tunnistatakse lõppenuteks.

§ 7. Wõõrandatawat maad koormawad reaalkohustused (§§ 1297—1321, sealsamas) riigi- ja omawalitsuse asutuste heaks jääwad maksma; reaalkohustused seisuslike asutuste, kirikute ja eraisikute heaks kaotatakse.

§ 8. Müügi- ja jagamisekeelud, tagasiostu õigus (§ 1613, sealsamas) ja sugukonna fideikomissõigused (§ 2535 ja järgmised, sealsamas) kaotatakse ja tunnistatakse tühjaks kõik seaduse määrused, kohustused ja lepingud, mis takistawad wõõrandatawa maa riigistamist, tarvitamist ehk jagamist.

§ 9. Selle seaduse §§ 5.—8. tähendatud lepingute ja kohustuste ennetähtajalise lõpetamise eest tarbekorral tasumaksmise ja selle tasu suuruse määramine lahendatakse sellekohases eriseaduses.

III. Wõõrandatawa maa ja inwentaari eest maksetaw tasu.

§ 10. § 1. tähendatud wõõrandatawa maa eest tasu maksmise ja wastawal korral tasu suuruse kui ka ilma tasuta wõõrandatawate maaliikide kindlaksmääramine lahendatakse sellekohases eriseaduses.

§ 11. Elawa inwentaari eest tasu määramisel wõetakse aluseks 1914. a. turuhind.

§ 12. Eluta inwentaari alushinnaks wõetakse inwentaari hind sellest ajast, mil asi omandatud. Kui inwentaar wananenud, siis arwatakse tema hinnast maha wastaw wananemise protsent.

§ 13. Inwentaari hindamist toimetawad komisjonid, kes koos seisawad:

- a) põllutööministeeriumi esitajast esimehena,
- b) maakonnawalitsuse esitajast, ja
- d) wallanõukogu esitajast.

Hindamise juurde võib omanik saata oma esitaja.

Peale selle wõiwad komisjon ja hinnatawa inwentaari omanik eksperte juurde kutsuda.

§ 14. Wõõrandatawa waranduse hindamise komisjoni otsuste üle võib edasi kaewata hindamise eeskirjade rikumise korral hindamise peakomisjonile, kes koos seisab: kohtuministri, põllutööministri ja riigikontrolli esitajast ning kahest Wabariigi Walitsuse poolt nimetatud liikmest.

IV. Riikliku maatagawara tarvitamine. § 15. Riikliku maatagawara maa antakse: a) põllumajapidamiseks põliselt (pärandatawalt) tarvitada wäikemaapidamistena sellekohase eriseaduse järele; b) hariduslikele, omawalitsuslikele, ühistegeliste, kaubanduslikele ja tööstuslikele asutustele pikaajaliseks tarvitamiseks, kui ka artellidele ühisharimiseks; d) rendile lühikeseks ajaks üksikutele isikutele.

T ä h e n d u s. Riik võib maid ka oma kätte jätta pidamiseks.

§ 16. Maad antakse neile, kes seda hariwad üksikult ehk teistega koos, olgu et nad end ainult maapidamisest elatawad, ehk maad peawad kõrwalttöõharuna.

§ 17. Põliseks tarvitamiseks antakse maad neile, kes ainult maapidamisest elawad ühe perekonna ja kahe hobuse töönormi suuruses, silmas pidades maa headust, seisupaika ja muid kohalikke olusid.

§ 18. Neile, kes maad peawad kõrwalttöõharuna ehk aiapidamisena, antakse maa põliseks pidamiseks tarbe järele, kuid mitte üle § 17. määratud suuruse.

§ 19. Linnade ja alewite lähedusesse jäetakse tarwilik osa maad linnade, alewite ja nende elanikkude vajadusteks.

§ 20. Wäikemaapidamiseks maasäämise järjekorra määrab kindlaks maakonnawalitsus wallanõukogu ettepanekul.

§ 21. Esimestena saawad maad: 1) kodanikud, kes Eesti wabastussõjas wäerinnal iseäralikku wahwust on näidanud; 2) sõdurid, kes wabastussõja wõitlustes wigastatud; 3) wabastussõjas langenud sõdurite perekonnad; 4) sõdurid, kes wabastussõjas tegewusest waenlase wastu osa wõtnud, silmas pidades tegewuse kestust.

§ 22. Riigistatud maade saamiseks, mis senni wäiketaludena rendil olid, antakse eesõigus nende talude rentnikkudele, kuid selle juures võib riik maid uuesti kruntida (§§ 17. ja 18. alusel).

§ 23. Wõõrandatud mõisate metsad ei tule mitte jagamisele, vaid jäävad riigi omanduseks.

§ 24. Kehwematele maatarwitajatele annab riik abi ehituste, inwentaari muretsemise ja maaparanduste jaoks pikaajalise kustutatawa laenu näol. Suuremaulatuslikud ja põhjalikumad maaparandused tehakse riigi ehk omawalitsuse kulul ja korraldusel.

§ 25. Inwentaar antakse wäikepõllupidajatele eraomanduseks väljaostu teel.

V. Maapõue looduswarad. § 26. Kõik maapõues peituwad looduswarad Eesti riigi piirides tunnistatakse riigi omaks. Maapõue warade walitsemise ja kasutamise kohta antakse eriseadus.

VI. Maapank. § 27. Kõigi maauuendusega ja -tarwitamisega seotud rahaliste operatsioonide jaoks asutatakse maapank.

VII. Seaduse maksmapanemine. § 28. Selle seaduse tegelik maksmapanemine, ühes õigusega korraldawaid määrusi anda, jääb Wabariigi Walitsuse hooleks.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on käesolew seadus kinnitatud.

3. Komisjonide täiendawad walimised.

A. Bachman

(rhw.): Rahwaerakonna rühma nimel annan teada, et seadusandlikust komisjonist lahkub Rosenwald, ja et tema asemele walitaks rhs. Jaakson. Põhiseaduse komisjonist lahkub härra Westholm, tema asemele walida paneb rühm ette härra Poska.

Juhataja **A. Rei**: Rahwaerakonna rühma poolt on ettepanek tehtud seadusandlikku komisjoni walida rhs. Rosenwald'i asemele rhs. Jaakson ja põhiseaduse komisjoni rhs. Westholm'i asemele rhs. Poska. Peale selle on sisse tulnud Asutawa Kogu juhatusel sotsialistide-rewolutsionäärade rühma poolt teadaanne, et töökaitse komisjoni Jonas'e asemele rhs. Kärner walida.

H. Kruus (sr.): Asutawast Kogust lahkunud endise Asutawa Kogu liikme Loorits'i asemele panen ette põhiseaduse komisjoni walida Kruus ja rahaasjanduse komisjoni Piiskar.

Juhataja **A. Rei**: Teisi teadaandeid komisjonide täiendamiseks sisse tulnud ei ole. Kas nõutakse ükshaawal hääletamist, wõi harilikku korra järele en

block? Kes on selle poolt, et ettepanud rahwaesitajate asemele walitaks ettepanud liikmed? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanud kandidaadid walitud.

4. Seadusandliku delegatsiooni täiendawad walimised.

Peale selle on rhs. Kruus'i poolt teadaanne tulnud, et ta seadusandlikust delegatsioonist tagasi astub.

Päewakorra-punkt wormuleeriti — komisjonide täiendawad walimised. Ettepanekutegija mõtles komisjonide walimiste all ka seadusandliku delegatsiooni täiendawaid walimisi. Kui wastu ei waielda, siis wõib seadusandliku delegatsiooni täiendawaid walimisi praeguse päewakorra-punkti alla wõtta.

H. Kruus (sr.): Seadusandlikku delegatsiooni walida panen ette meie rühma poolt rhs. Jansen'i.

Juhataja **A. Rei**: Sotsialistidewolutsionäärade poolt on ettepanek tehtud, delegatsiooni liikme Kruus'i asemele walida rhs. Jansen'i. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanud kandidaat walitud.

5. Seadus Wabariigi Walitsuse õiguste kohta Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni istungite waheajal.

Põhiseaduse komisjoni aruandja **A. Anderson**: Põhiseaduse komisjon waatas minu poolt sisseantud eelnõu läbi ja kiitis ta põhimõtted heaks,

sealjuures üksikuid redaktsioonilisi parandusi tehes, ja paneb ta Asutawale Kogule heaksarwamiseks ette. Ma ei loe tarwilikuks pikemalt eelnõu wajaadust seletada, põhjused on iseenesest selged. Juhin aga nende motiivide peale tähelepanu, mille alal komisjon Asutawa Kogu poolt eelnõu rutulist läbiwaatamist ja heakskiitmist palub. Asi on see, et wõib olla lähematel päewadel Asutaw Kogu, seadusandlik delegatsioon ühes arwatud, sunnitud on puhkusele minema. Sel juhtumisel oleks hädaliste seaduste väljaandmine, mida walitsus arusaadawalt ise teha ei wõi, ja teisest küljest samuti ka jookswate krediitide määramine takistatud. Et sarnasel korral aga riigi walitsemises möödasaamatuid raskusi wõib tekkida, leiti, et soovitaw oleks

sel juhtumisel, kui Asutaw Kogu ühes oma orgaanidega puhkusele läheb, walitsusele wõim anda teatud küsimusi otsustada ja pärast neid Asutawale Kogule heakskiitmiseks ette panna.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwa-saadikud! Asutawa Kogu kätte on põhimõttelikult koondatud kõik riigiwõim, sellepärast paistab, nagu ei wõiks selle seaduse wastu, mis praegu ette pandud, midagi rääkida. Kuid on siiski olemas niisugused asjaolud, mis mind sunniwad selle ettepannud seaduseelnõu wastu teatawaid põhjusi ette tooma ja neid kaitsma. Meie teame, et ajutise walitsemise korra wastuwõtmise puhul asutati peale Asutawa Kogu veel iseäralik seadusandlik asutus, nimelt seadusandlik delegatsioon. Selletõttu näeme meie praegu, et meie riigis annawad juba kaks asutust seadusi wälja. Seda asjaolu waadeldes ja selle üle järele mõeldes wõiks arwata, et meie riigis seadusandliku wõimu teostamine olles kahe asutuse wahel jaotatud, praegugi juba otstarbekohaselt korraldatud ei ole. Kuid oletame, et seadusandliku delegatsiooni ellukutsumise puhul sellekohased põhjused aluseks olid, ja ma arwan, et need põhjused ja kaalumised seda wäärt olid, et seadusandlik delegatsioon pidi ellu kutsutama. Praegusest seadusandluse korraldamisest saame siis veel aru. Aga nüüd läheme meie veel palju kaugeemale. Mitte ainult Asutaw Kogu ja seadusandlik delegatsioon ei teosta seadusandlikku wõimu, waid seda wõimu tahetakse anda ka meie walitsuse kätte. Meie pisikeses riigis oleks seega kolm seadusandlikku asutust, orgaani, ja see oleks pealiskaudselt waadates wist küll juba liig suur torredus. Sisuliselt aga arwan ma, et ei wõi ühte ja sama wõimu anda mitme asutuse kätte. Ja tõesti, kui meie waatame ümber teistesse riikidesse, siis ei näe meie kuskil seda, et seadusandlus oleks korraga nii mitme asutuse kätte antud. Peame ometi arwama, et mitte asjata pole kultuurriikides seadusandlik wõim koondatud ühe asutuse kätte. Tohiks mõelda, et meie mitte targemad ei ole, kui kõik teised riigid kokku. Juba riigi otstarbekohase korraldamise mõttes peab sellepärast selle seaduseelnõu wastu rääkima. Aga veel rohkem. Meie teame, et Asutaw Kogu on isenesest suurewõimuline asutus. Kui meie aga sihikindlalt sellest suurewõimulisest asutusest wõtame wõimu tükk tüki järele, wõtame Asutawa

Kogu käest seadusandliku wõimu, kui ta ise loobub sellest wõimust ja arwates, et ta selle wõimu teostamisega walmis ei saa, annab selle üle kellegi teise kätte, siis arwan ma, et Asutaw Kogu läheb enese wähenamise ja enesealandamise peale wälja, aga seda ta minu arwates ometi ei peaks tegema. Veel rohkem, mina arwan, et seadusandlikku wõimu ei peaks üldse antama täidesaatwa wõimu kätte. Sarnased juhtumised on juba ette tulnud, konstitutsioonilistes kuningriikides on seda tarwitatud, ka meie ajutise walitsuse ajal olid seadusandlik ja täidesaate wõim suurel määral ühendatud. Aga ometi ei wõi meie endale midagi halwemat ette kujutada, kui et täidesaate wõim peaks seadusi wälja andma. Sarnasel korral tulewad paratamata embkumb: kas niisugused seadused, mis küllalt hästi wäljatöötatud ei ole, wõi seaduste rikkumised wõi jälle rasked konfliktid, sekeldused, täidesaatwa wõimu ja nende wõimude wahel, kes seadusi peawad wälja andma. Ma arwan, et niisugune seisukord ei ole riiklikust seisukohast sugugi soowitaw. Aga meil on asi veel hullem.

Meie teame, et Asutaw Kogu mitte ainult seadusi wälja ei anna, waid ka osa täidesaatwat wõimu temale on antud: ta wõib Wabariigi Walitsusele juhtnõore anda. Tähendab, Asutaw Kogu annab seadusi ja täidab neid. Ka seadusandlik delegatsioon annab seadusi. Teisest küljest nagu teada, on walitsus täidesaatwa wõimu asutus. Nüüd aga antakse temale ka seadusandlik wõim. Tema annab seega ka seadusi ja täidab neid. Teie näete, et siin tuleb niisugune segu, niisugune põhiseaduslik korralagedus, mida raske on ette kujutada ja millest üpris raske aru saada. Peaks küsima, missugune on siis sarnasel korral meie riigi kuju, ja kes on kõrgem asutus, kas Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus, wõi keegi kolmas.

Niisugused on wasturääkimised ja palju muid sarnaseid, mida wägisi üles kutsub ettepannud seaduseelnõu. Nüüd aga peaks küsima, mispärast ja mis põhjusel seda segu tahetakse luua? Nende põhjuste juures tahaksin ma pikemalt peatada. Ei wõi ju seadusandlik asutus seadust wälja anda, kui mitte pole igast küljest walgustatud need põhjused, mille pärast seadus tingimata tarwilik on!

Põhiseaduse komisjonis sai seda küsimust arutada ja seal juhiti kõigepealt

tähelepanu puhkuse tarwiduse peale. Sama asjaolu puudutas ka minu austatud eelkõneleja. Ma saan aru, et Asutawa Kogu liikmed wõiwad wäsinud olla ja et nad raske töö järele tahawad puhkusele minna. Aga meil on ajutises põhiseaduses wõi walitsemise korras ja selles seaduses, mille põhjal seadusandlik delegatsioon töötab, ette nähtud, et Asutawa Kogu istumiste waheajal enam-wähem tema ülesandeid täidab seadusandlik delegatsioon. Tähendab, praegusel korral tahetakse mitte üksi Asutawa Kogu liikmeid, waid ka seadusandliku delegatsiooni liikmeid puhkusele minna lasta. Teiste sõnadega, kaks kõigesuuremat seadusandlikku asutust tahetakse puhkusele lasta ja seadusandlik wõim antakse sellepärast walitsusele.

Mina aga loen niisuguse põhjenduse täiesti lubamatuks. Kõigepealt wõiks ju küsida, et kui Asutaw Kogu ja seadusandlik delegatsioon puhata tahawad, kas ei taha sedasama ka walitsus? Wõi on ta wäsimatu? Aga üldse ja põhimõttelikult ei wõi meie ometi niimoodi talitada, et kui inimesed tahawad puhkusele minna, siis tuleb põhiseadust muuta. See ei ole õige seisukoht, aga oletame, et see õige on. Sarnasel korral tekib küsimus selle kohta, kas meil tõesti tarwis on põhiseadust muuta. Minu arust on asjaolud praegu teisiti. Riigi ja rahwa elu on niikui-nii ärewil. Meie ei pea mitte teatawaid õigusi ja kergusi nõudma, kui teised inimesed ohwrid kannawad. (M. Kurs-Olesk, sd.: Teised ei nõua nii palju kui Teie.) Seda wõime järele waadata, kas ma olen rohkem puhanud kui teised. (M. Kurs-Olesk, sd.: Teised ei ohwerda nii palju kui Teie.)

Juhataja A. Rei: Ma palun mitte kohtadel kahekõnesid pidada.

J. Uluots (maal.): Asjalugu on niisugune, et kõik peawad tööd tegema. Tööd teewad meie tööinimesed maal kui ka linnas, tööd teewad meie sõdurid riiki kaitstes. Sellepärast peame ka meie tööd tegema, aga mitte puhkama. Kui aga arwatakse, et puhkus tõesti tarwilik on, siis ei ole sellepärast weel mitte tarwis põhiseadust muuta ega täiendada. Ma arwan, et sellepärast mitte puhkuse tarwidus ei ole peapõhjus, millepärast see seaduseelnõu ette pandi. Peapõhjusest tuleb mujalt otsida ja nimelt järgmisest asjaolust:

Meie teame, et senni on meil seadusi antud awalikkudel koosolekutel ja meie teame, et need seaduseelnõud töid palju arutamist ja arwustust ja iseäranis nimelt opositsiooniparteide poolt. Iseenesest mõista, et sarnasel juhtumisel, kui walitsus wõib wabalt ja koduselt talitada seaduste andmise abil, mingisugust opositsioonilist arwustamist karta ei ole. Ma arwan sellepärast, et wististi mõõduandwaks põhjuseks praegusel korral on see asjaolu, et selle seaduseelnõuga saab opositsiooni waikima panna. Nõnda saaks praegune sotsialistlik walitsus ilma mingisuguse arwustusega seadusi anda ja talitada nii nagu heaks arwab, ja opositsiooni kartus oleks kõrwaldatud. See kartus on aga seda suurem, et opositsioon wiimasel ajal kaunis tugewaks on läinud. Muidugi teada, teataw mõnusus, teataw komfort on sellega kätte saadud. Aga ma arwan, et riiki mitte nõnda juhtida ei wõi. Iga ühel on oma ülesanded, nii walitsewatel enamuserakondadel, kui ka opositsioonil. Ja kui opositsioon walitsust ka kibedasti, aga õieti arwustab, siis on ta kohustatud seda tegema, sest et arwustus ühiskondlikus elus ikkagi tarwilik asi on ja ilma selleta läbi ei saa. Seda arwustust tahetakse nüüd käesolewa seaduseelnõuga kõrwaldada ja ära hääwitada. Aga ka seda on weel wähe.

Meie teame, et selle seaduse esimese paragrahwi teise jao põhjal tahetakse anda walitsusele luba krediite määrata. See on väga pikant ja õrn asi. Meie teame, et Asutaw Kogu on tükk aega koos olnud, aga suuremat krediitide määramist ei ole awalikul koosolekul weel mitte arutamisel olnud. Meie teame ka, et ajutine walitsemise kord ei awaldatud õigel ajal sellepärast, et sel korral ei olnud sellekohaseid krediite walitsusele weel määratud. Lükati edasi ajutise walitsemise korra awaldamine, määras walitsus omale kolme kuu krediidi. Nüüd on need kolm kuud läbi, krediidid on otsas ja peaks hakkama Asutawa Kogu käest krediite nõudma, mille juures mitmesugused läbirääkimised, seletamised ja sekeldused wõiwad tekkida, see ei ole walitsusele soowitaw. Nüüd käesolewa seadusega aga tahetakse anda walitsusele wõimalus krediite määrata, ja sarnasel korral wõidakas rahwaesitusest rahulikult mööda minna, see on muidugi väga hea ja mõnus, aga kahjuks peab tunnistama, et see riigi asjade ajamise seisukohalt mitte wastuwõetaw ei ole. Raha, mis

walitsus tarwitab, on igatahes rahwa raha ja rahwaesitajatel peab ometi wõimalus olema selles asjas sõna kaasa rääkida. Ka siis, kui meie walitsus kõigetargem ja kõigeparem walitsus on, mis iganes maa peal olla wõib. Rääkides krediitidest ei taha ma ka walitsusele etteheiteid teha: wõib olla, et ta neid kõigeotstarbekohasemalt tarwitab, aga demokraatliku rahwaesituse põhimõtte seisukohast ei wõi walitsus seda siiski ilma rahwaesitusest teha. Asutaw Kogu ei wõi mitte walitsusele sellekohaseid wõlutusi kätte anda. Need on siis need põhjused, mis minu arwates mõõduandwateks ja otsustawateks tuleb lugeda, kui see seadus wastu wõetakse. Nagu näete, kõigeõigemini teeks Asutaw Kogu, kui ta selle seaduseelnõu tagasi lükkaks. Meil on ju Asutawa Kogu waheaegade jaoks määratud iseäralik asutus — seadusandlik delegatsioon. Kui arwatakse ja seletatakse, et seadusandlik delegatsioon senni küllalt suurt teguwõimu pole awaldanud, siis wist küll sellepärast, et sel ajal oli juba olemas Asutaw Kogu ja Asutawa Kogu töö ajal jäi seadusandliku delegatsiooni tegewus warju. Kui Asutaw Kogu laiali läheb, siis saab delegatsiooni tegewus palju elawamaks minna, ta saab neid ülesandeid kohusetruult täitma, mis walitsemise korra järele tema peale pandud. Asjata oleks seda wõimu seadusandlikult delegatsioonilt ära wõtta — ülesanded, mis seal on üles wõetud, on sedawõrd tähtsad, et Asutaw Kogu nendest mitte loobuda ei wõi, kuigi ka mõõduandwad oleksid need asjaolud, millest ennem rääkisin. Ma panen sellepärast ette, seda seaduseelnõu, mis ette kanti, tagasi lükata.

H. Kuusner (rhw.): Rahwaerakond saab selle seaduse poolt hääletama, kuigi ta teab, et selle seadusega märksa meie wabariigi ajutist walitsemise korda muudetakse ja täiendatakse, sellepärast arwab tema, et tarwilik on, et see selles seaduses peaks ära öeldud saada. Seda wõiks sellega teha, et ühe täienduse, kas pealkirja juures, wõi seaduse lõpul juurde wõtta, nimelt juurde lisades sõnad: „Wabariigi walitsemise ajutise korra täienduseks ja muutmiseks.“ Neid kartusi, mis siin rhs. Uluots awaldas, ei saa mina mitte jagada. Minu arwamise järele on Asutawal Kogul palju suuremad ülesanded, ja kuskil ei ole riigiwõim nii piiratud kui meil. (J. Uluots, maal.: Riigiwõim, mis see tähendab?) See tähendab:

walitsuse wõim pole mitte nii piiratud kuskil, kui meil, ja kuigi erakond, mille hulka mina kuulun, mitte walitsuse hulgas ei ole, sellegi peale waatamata arwan mina, et igasugune walitsuse tegewus, tema wõim peab suurendatud saada, muidu kujuneb asi tõesti niisuguseks, et meie seadusandlik kogu peab tegemist tegema sarnaste wäiklustega, nagu 210 marga lisakrediidi määramine, koolilaste kooliraha arutamine jne. Wiimaks tulakse sarnaste asjadega, et ei julge enam walitsuse liikmed oma kõnetundisid ära määrata, waid see tuleks ka seadusandliku kogu ette. Sarnased kartused, nagu siin awaldati, et meie end siin alandame ja oma õigused teatawas mõttes ära anname, ei ole mitte põhjendatud. Peremeheks jääb ikkagi Asutaw Kogu, see ei ole mitte kolmas wõim, kes aja ära määrab, millal seadusandliku kogu koju saadab, et siis oma tahtmise järele see wõim wõiks seadusi ja määrusi välja anda, mis rahwaesitajate tahtmisega mitte kooskõlas ei ole. Ma juhin tähelepanu selle peale, et need seadusandmise wõimalused, jookswate krediitide määramised, seadusandliku koja enese poolt määratud on, see tähendab: Asutaw Kogu ja seadusandlik delegatsioon määrab ise aja ära, kui kauaks tema laiali läheb ja millal ta jälle kokku tuleb. Siin ei ole mingisugust wõimalust niisugustel kartustel, ei ole mingisugust põhjust olla, kui Wene kuulsa § 87. juures — neid kartusi ei saa jagada. Mitte sellepärast ei toeta ma seda, ega mitte seda ei wõta aluseks, et rahwasaadikud wäsinud on ja puhkust tarwitawad, waid walitsuswõim peab rohkem waba olema oma tegewuse juures ja niisuguste wäikeste määruste väljaandmine ei ole mitte seadusandliku koja asi. (K. Päts, maal.: Missuguste määruste?) Ma juba ütlesin, missugused wäiksed määrused — krediidid ja mõned muud niisugused wäiksed asjad, mis täiesti wõiksid walitsuse kätte usaldatud saada. Siin sellel elnõul tuleksid veel mõned täiendused juurde wõtta, näiteks § 1. punkt b, kus on: „Määrata krediite oma ametkondade jookswate kulude katmiseks“. Siia tuleks juurde wõtta parandus, wõi see sõna „jookswate kulude katmiseks“ välja jätta, sest just erakorraliste kulude katmiseks wõiwad erakorralised wäljaminekud ette tulla, mis tingimata krediiti nõuawad. (J. Uluots, maal.: Näiteks?) Teie ise wõtsite sellest otsustamisest osa, kus teada anti, et kauba ost-

mine ees on olemas, mis paratamata peab otsekohe otsustatama. Ma arwan, et need, kes walitsuses olnud, teawad, kui suureks takistuseks see on, kui käed igapidi seotud on. Siis oleks weel wahest wiimases lõpus parandust tarwis — II lugemisel wõib seal parandusi ette wõtta. § 4-das on: „Kui nad (seadused ja krediitmääramised) kahe nädala jooksul pärast Asutawa Kogu istumiste waheaja lõppemist Asutawale Kogule Wabariigi Walitsuse poolt kinnitamiseks ette pole pandud, siis kuulutab neid Asutawa Kogu juhatus makswusetuks“. Siin peaks ära tähendatama, mis ajast saadik makswus kaob, kas ülepea, wõi ainult sellest ajast peale, kui see tähtaeg on mööda läinud. See on tehniline külg, mida wahest II lugemisel saab parandatud. Need kartused, mis awaldatud on, et meil on tarwis põhiseadust muuta, on põhjendamata. Meie elame praegu konstitutsiooni loomise ajajärgus, meie põhiseadus on alles ajutine, ja see tendents ja see püüe, et Wabariigi Walitsuse wõimupiir suurendatud ja laiendatud saaks, peab jääma. Tegelik elu on näidanud, et praegune kord palju raskusi teeb; selles mõttes hääletame meie selle seaduse poolt.

M. Kurs-Olesk (sd.): Kui põhiseaduse komisjoni liige ei saa ma oma imestust awaldamata jätta rhs. Uluots'a ülesastumise puhul. Täna ennelõunasel põhiseaduse komisjoni koosolekul olin mina ainukene teiste rahwaesitajate seast, kes härra Uluots'a toetas. Mina isiklikult olen ka praeguse seaduse wastu, aga härra Uluots jättis koosolekul nimetamata need motiivid, mis ta nüüd ette tõi. Kui Teie oletustega tulete, siis tulen mina ka. Oma parteiseltsilistega olete Teie läbi rääkinud ja need targemad on Teile öelnud: Uluots, nüüd on wõimalus walitsusele hoopi anda ja siit demagoogiat teha. Milles ma ühinesin Teiega, oli see, et meie mitte kergemeelselt ei tahaks walitsemise korda muuta, ja mina isiklikult leidsin wõimaliku olewat, et seadusandlik delegatsioon waheagadel peab kokku jääma, sest temale on väga suured ülesanded antud. Muuseas: § 4. ja § 5., ja seal on walitsuse ülewälwe ja rahwasaadikute wastutusele wõtmise küsimus. Selgelt on meie põhiseaduses ära öeldud, et delegatsioon just waheagadel peab töötama ja ei ole ühtegi kaaluwat põhjust, et meie peame ajutist walitsemise korda muutma, kuna praegu jädawa

põhiseaduse väljatöötamisel ollakse. Ja kõigi meie huwides on jädawat põhiseadust wõimalikult ruttu välja töötada, et meie parlamenti walida saaksime, sellest oleme wist kõik huwitatud. Meie walitsus ei karda opositsiooni mitte nii kaua, kui tema teab, et Asutawa Kogu enamus tema poolt seisab ja praegu ta seda teeb. Lähemal ajal ei ole mitte oodata, et seal weel midagi muud selle taga on, sel ei ole mingit põhja all. (J. Uluots, maal.: Kas Teie olete poolt wõi wastu? Mina olen isiklikult selle wastu ja tahan näha just meie walitsuse pärast, kelle wastu opositsiooni tehakse, et meie walitsuse taga ka ajutiselt Asutawa Kogu ekstrakt seisab.

M. Neps (sd.): Käesolew seadus tahab Wabariigi Walitsusele wolitusi anda Asutawa Kogu istungite waheagadel. Sellest wõib järeldada, et Asutawa Kogu ringkondades waheaja küsimus päewakorrale on tekkinud. Ma ei taha selle kohta sõna wõtta, kas waheaeg üldse tarwilik on wõi mitte. Aga härra Uluots soovitas, et seadusandlik delegatsioon peaks Asutawa Kogu waheajal Asutawa Kogu kohuseid täitma. Selle kohta tahaksin tähendada, et see raske on. Et seadusandlik delegatsioon wõiks töötada edukalt, on komisjonide koosolekud tarwilikud, ilma komisjonide koosolemiseta ei saa delegatsioon töötada. Ja kui tõesti delegatsioon peaks kõiki küsimusi arutama, nagu krediitide määramisi jne., siis peaksid ka komisjonid kohapeale jääma. Kui aga komisjonid kohale jäwad, kes siis puhkusele minemas oleks? Siis peaksid juba kõik kohale jääma. Nii arwan mina, et see wõimalus, mida härra Uluots siin ette tõi, et delegatsioon peab kõik tegema ja sellepärast ei oleks selle seaduse väljaandmine mitte tarwilik, on tõesti raske läbi wiia. Siis ei wõiks waheaja küsimusest rääkida, kui arwatakse, et delegatsioon ja komisjonid töö juurde peaksid jääma. Tahetakse aga waheaega teha, siis peaksid kõik puhkust saama ja sel korral tuleks see seadus wastu wõtta. Ei taheta puhkust kõigile anda, siis jääme kõik kohale.

J. Uluots (maal.): Mis puutub kõigepealt proua Olesk'i seletustesse, et ma põhiseaduse komisjonis kõiki motiive üles ei andnud, siis pean tähendama, et see seadus alles põhiseaduse komisjonis mulle kätte anti ja kõiki motiive, mis ma oleksin wõinud ette tuua, siis mul weel

meeldegi ei tulnud. Aga ma ütlen, et suurema osa neist ka ette tõin. Ja mis ma ka ette tõin oli otstarbetu. Siin on veel see mõte, et näete siin on hulk inimesi, kellel selles asjas on tarwis seisukohta võtta ja kelle peale see ehk mõjub, mis ütlesin. Aga seal mõjuda ma ei saanud. Ma rääkisin kõik ära mis võisin, tõsteti käed ja oligi tehtud. Nõnda langeb teie oletus, proua Olesk, siis ära. (M. Kurs-Olesk, sd.: Kahjuks mitte!) Ma võin siis teile täielikult tõendada, et teie oletus wale on, proua Olesk! (Wahelhüüded pahemalt poolt: Demagogia!) Edasi, mis puutub härra Kuusner'i seletusesse, siis tema seletus on wildak. Tema ütles, et praegusel walitsusel on liig wähe võimu, aga nüüd tahetakse talle palju võimu anda. Aga walitsusele ei anna teie ju täielikku täidesaatwat võimu, waid annate temale seadusandliku võimu. Teie ütlete küll, et lähikesi ja pisikesi seadusi ei ole passilik anda niisugusele suurele kogule, nagu Asutaw Kogu on ja seda võib walitsus teha. Aga mina ütlen, saades seadusandliku võimu, võib walitsus anda nii suuri seadusi, misuguseid meie veel ei ole andnud. (Naer.) Nii siis, meie ei või praegusel juhtumisel öelda, et meie anname wäikese võimu wäikeste seaduste tarwis. Mina võin veel rohkem öelda. Härra Kuusner rääkis iseäralikkudest juhtumistest, kus walitsus oma võimu peab tarwitama, näiteks erakorraliste krediitide andmisel, ja tõi veel ette 20. miljonilise laenu. Ma arwan, et muidugi kui 20 miljonit laenu lubatud, siis ka 30 miljonit võib lubada. Minu arwates ei või kõigeparema walitsuse kätte anda nii suuri wolitusi, walitsusele oleks see väga piinlik. 20 miljonilist laenu oma wäite toetuseks ette tuua, on minu arwates igatahes wist väga halb. Mina oleksin wõinud just oma wäidete toetuseks seda laenu ette tuua, aga ma arwan, see oleks asjata. Asi on samuti juba selge. Ma jään igatahes selle juurde, et kui meie selle seaduse wastu wõtame, siis meie oma riigikorra nii segaseks teeme, et wõimatu on teada, missugune riigikord meil walitseb. On meil mingisugune oligarhia, parteiline, rahwaesituslik või muu, või on meil olemas rahwawalitsus, kus rahwaesitajatel ka wõimu on. Ma pean kahjuks tunnistama, et ma enam sellest siis aru ei saa ega jaks saada ja ma arwan, et sarnast seisukorda ei pruugiks meil mitte luua. Kui tahetakse puhkusele minna ja

on puhkus lühikeseajaline, siis ei või niisugusid erakorralisi juhtumisi tulla, kus seadusi tuleb anda ja muid erakordseid asju toime panna. Kui aga tahetakse pikemaajalist puhkust, siis võib ju väga hästi meie austatud Asutawa Kogu esimees või teised, kellesse see asi puutub, Asutawa Kogu kokku kutsuda ja seadusi wälja anda. Ka seadusandlik delegatsioon võib puhata kui tarwis ja kokku tulla kui tarwis. Aga walitsusele anda erakorralisi wolitusi ja võimu, sellest mina aru ei saa ja selleks pole mõõduandwaid põhjusi. Minu arwates peawad aga põhjused olema ja suure huwitusega tahaksin mina neid kuulda. Ei või mitte ju seadust anda, ei või põhiseadust muuta, kui kaaluwaid põhjendusi ei ole ette toodud. Mina ei ole neid kuulnud ja ma soowin neid kuulda.

Peaminister O. Strandman: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Härra Uluots esines siin arwamisega, nagu oleks see terwe seadus walitsuse — ja ma ei tea, kas õiget sõna tarwitan — intriig, kes rüüd selle kaudu tahab omale niisuguseid wolitusi kätte saada, mis normaalsel korral mitte ei peaks antama. Kui härra Uluots selle seaduseelnõu põhiseaduse komisjonis kätte sai, siis said walitsuse liikmed selle täna oma laua pealt kätte, ilma et neil aimdust oleks olnud, et niisugune seadus on kawatsetud. Wabariigi Walitsusel ei ole tahtmist raskeid seadusandlikka ülesandeid oma peale võtta, seda palun Asutawa Kogu liikmeid meeles pidada, siin ei ole mingit kahtlust. Kui aga Asutaw Kogu leiab, et ta tööst wäsinud on ja puhkusele minna tahab, ja arwab, et tema mitte ei suuda eelarwet läbi wadata, mis on Asutawasse Kogusse sisse antud, ja kui Asutaw Kogu arwab, et ta kauemaks ajaks puhkusele läheb, siis on loomulik, et walitsusele teatawad wolitused antaks. Meie ei ela normaalsel ajal, kus seadusandlik kord on maksma pandud, kus riigi eelarwe on täiesti wastu wõetud. Kui Asutaw Kogu pikemaks ajaks tahab laiali minna, peab teid leiduma, et walitsus normaalselt töötada saaks. Kui selle töö oma peale wõtab seadusandlik delegatsioon, kes selleks on asutatud, ei ole uut seadust waja. Kui aga ka delegatsioon puhkusele tahab minna, ei jää Asutawal Kogul muud üle, kui sarnasele teele asuda. Oma poolt peaksin ma küll juurde tähendama, et kui niisugune seadus wälja antakse, siis peaks temale niisugune kuju antama, mis ei oleks tehtud

ühe istungi waheajaks, waid niisugune, mis kestma wõiks jääda ka siis, kui meil juba põhiseadus välja antud on. Ma ei taha ega suuda lühikese läbilugemise järel otsustada, kas see seadus niisugustele nõuetele wastab, mulle paistab, et mitte.

Tema põhjalik läbitöötamine selles mõttes oleks küll soovitatav.

K. Wirma (sd.): Panen ette weerandtunnist waheaega määrata.

Juhataja A. Rei: Ettepanek on tehtud weerand tundi waheaega määrata. (Hääletatakse.) 41 häälega 20 vastu on see ettepanek vastu võetud. Kuulutan weerand tundi waheaega.

Waheaeg algab kell 5.45 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 6.22 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **J. Seljamaa**.

Sekretäri kohal abisekretär **A. Jürman**.

Juhataja J. Seljamaa: Asutawa Kogu koosolek kestab edasi. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Kõigepealt peatun põhjenduste juures, mis ette toodi käesolewa eelnõu tagasilükkamiseks.

See toredus, mis härra Uluots ette tõi, et Asutaw Kogu tahab enesele kahte walitsust luua, on kaugelt vähem, kui seda arwatakse. Tean, sarnasel korral oleks meil kolm asutust, kel seadusandlik wõim, kuid seda ainult paberil, tegelikult astub aga selle eelnõu järgi kahe asutuse asemele üks — Wabariigi Walitsus. Seega tuleb välja, et meil praegu toredus on, mida just eelnõu vähendaks. Aluseks ei saa eelnõu juures wõtta teoreetilist põhjendust. Peab silmas pidama, et meil absoluutset alust riigi walitsemises praegu olemas ei ole. Selle puudusel tuleb meil riiklikku elu üksikute seaduste abil korraldada Asutawa Kogu waheaegadel. On arusaadaw, et üksikute nowellide väljaandmine katkestatud ei tohi olla ja selleks peab asutus olema, kes ühte kui teist wäikest küsimust arutama ja otsustama peab. Riigi walitsemisel ollakse sunnitud neid küsimusi arutama, ja sellepärast peab ka asutus olema, et walitsusel wõimalik oleks edasi töötada. Eriti aga weel krediidi määramine. Meil ei ole senni kindlat

celarwet vastu wõetud. Selle peale waatamata, et üksikud ametkonnad oma eelarwed ette pannud on, pole rahaasjanduse komisjon senni neid Asutawale Kogule ette panna suutnud, ja ei näe rahaasjanduse komisjon ka wõimaliku olewat eelarwet lähemal ajal Asutawale Kogule kinditamiseks ette panna. Tagajärg on see, et Wabariigi Walitsus on sunnitud üksikuid summasid nõudma, mis ka Asutawa Kogu istumiste waheaegadel edasi saab kestma, peab silmas pidama, et meil on erakorralised ajad. Meil on riigi eesotsas Asutaw Kogu ja mitte harilik parlament, kelle õigused ja ülesanded teatud raamidega piiratud on. Kindlad seadused kogu riikliku töö äramääramiseks puuduwad, neid peawad esialgu üksikud seadused täitma. Mis nüüd sellesse puutub, et Asutaw Kogu wäsinud on ja puhkusele minna tahab, siis ei ole jutt siin mitte wäsimusest, waid Asutawa Kogu tööde tagajärjekamaks muutmisest ja nende kiirustamisest teadlikul alusel, pealiskaudsuse kõrwaldamisest. Praegu on määratu suur arw eelnõusid Asutawale Kogule arutamiseks sisse antud, lähemal ajal antakse neid weel suur hulk sisse. Nende vähem tähtsa iseloomuga küsimuste ettewalitamine ja läbiwaatamine wõtab Asutawalt Kogult wõimaluse oma peaülesannete juures põhjalikumalt, otstarbekohasemalt peatada. Tahab Asutaw Kogu oma peale wõetud ülesandeid teadlikult ja wõimalikult kiirelt läbi wiia, peab ta ennast teistest töödest mõneks ajaks wabastama. Mitte wäsimusest, waid Asutawa Kogu tähtsamate ülesannete täitmisest on siin jutt. Kuid meie sennistes seadustes on nende vähemate ülesannete teostamine, mida käesolew eelnõu walitsuse kätte tahab anda, seadusandliku delegatsiooni kätte usaldatud. Eelnõu aga kõneleb, et neid ülesandeid mitte delegatsioon, waid mingisugune muu asutus peab täitma. Mispärast siis mitte seadusandlik delegatsioon? Mina arwan, et kui tahtakse eelpool nimetatud suuremaid ülesandeid Asutawas Kogus kitsendada nende läbiwiimise mõttes, siis ei saa delegatsiooni kokku jätta järgmistel põhjustel. Delegatsioon ei saa ise mitte kõiki töid teha. Delegatsioonil peawad tingimata komisjonid kõrwal olema, mida delegatsioon enda liigete arwu seast mitte nõuetawal määral luua ei suuda. Tagajärg on see, et peab vähemalt kaks meie suuremat komisjoni: rahaasjanduse komisjon ja seadusandlik komisjon,

rääkimata teistest, mille kokkujäämise tarwiduse üle weel waielda wõiks, peawad seadusandliku delegatsiooniga tingimata ühes kokku jääma, mis vähemalt 40—45 inimest välja teeb. Kui silmas pidada, et need kolm asutust õieti selle tugewama tööjõu, mis meie Asutaw Kogu on, sisaldawad, siis on selge, et sellest põhimõttest kinni hoides, et Asutawal Kogul võimalus oleks kindlamal alusel waba aega saada oma suuremate ülesannete läbiwiimise ettevalmistamiseks, siis tuleb välja nii, et suurem osa tema paremast jõust kinni on. Mis nüüd aga wiimastesse wastuwäidetesse puutub, siis ei ole siin mitte seda arwatud, et Asutaw Kogu sellega lähemas tulewikus tahaks käesolewa eelnõuga opositsioonilt arwustamise võimaluse ära wõtta. See eelnõu seda iseenesest mitte ei tee. Kõik need seadused ja krediitimääramised, mis Wabariigi Walitsusel õigus on välja anda, tulewad selle eelnõu järele ikkagi Asutawale Kogule kinnitamiseks ja seal on võimalus neil, kes opositsioonis on, oma arwustust ette kanda. Mina arwan, et see seisukord, et tahetakse ette heita, et käesolew eelnõu tahab arwustamise võimaluse ära wõtta, on wale. Asi seisab aga wist ikka selles, et Asutaw Kogu kokku tulles ei ole wõtnud oma peale kohust ainult arwustada, waid Asutawa Kogu ülesandeks on tööd teha. Kui öeldakse, et Asutawas Kogus opositsioon ainult selleks istub, et arwustada, siis arwan mina selle wastu, et rahwas opositsiooni Asutawasse Kogusse mitte arwustamiseks walinud ei ole.

Juhataja J. Seljamaa: On üksainus ettepanek Asutawa Kogu juhatusel sisse tulnud. Komisjoni aruandja on ettepaneku teinud praegune seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna. Kas tehakse teistsuguseid ettepanekuid?

J. Uluots (maal.): Ma arwan, et need põhjendused, et need wäited, mis minu wäidete wastu...

Juhataja J. Seljamaa: Ma pean tähendama, et kodukorra järele pärast komisjoni aruandjat ainult ettepanekuid võib teha.

J. Uluots (maal.): Olen juba teinud suusõnalise ettepaneku ja nimelt, et seaduseelnõu tagasi lükataks. Minu wäited ei ole minu arwates mitte ümber lükatud, ja kõik see, mis on räägitud, on ainult

minu arwates selleks tehtud, et päästa, mis weel päästa on. Mis aga nüüd puutub proua Olesk'i...

Juhataja J. Seljamaa: Rhs. Uluots, ma pean tähendama, et teil on õigus ainult ettepanekuid teha.

On sisse tulnud ettepanek rhs. Uluots'a poolt: „Panen ette teatud eelnõu tagasi lükata.“ See ettepanek läheb kodukorra järele kõigeesiteks hääletamisele. (Hääletatakse.) Ma konstateerin, et nähtaw enamusega on selle wastu. Hääletamisele tuleb komisjoni aruandja ettepanek. Kes on selle poolt, et praegune eelnõu I lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna? (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on otsustatud selle seaduseelnõu II lugemisele üle minna.

6. Seadus Riigi- Põhiseaduse kohtu kohta — komisjoni aruandja A. Anderkopp:

Wist on Asutawa Kogu liikmetel weel meeles selle seaduseelnõu käik. Ta on kohtuministeeriumi poolt ette pandud ja seadusandliku komisjoni poolt läbi waadatud, Asutawa Kogu poolt I lugemisel wastu wõetud. Pärast seda andis Asutaw Kogu tema põhiseaduse komisjoni uuesti ümbertöötamiseks. Põhiseaduse komisjon on ta uuesti ümber töötanud ja nüüd on ta Asutawa Kogu liigetele laiali laotatud. Et ta II lugemisel praegu arutamisel on, arwan ma teda punktide kaupa ette panna, pealkiri on: „Seadus Riigikohtu kohta.“

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on pealkiri wastu wõetud.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 1. Riigikohus teostab wabariigis ülemaat kohtu wõimu piirides ja alustel, nagu seda endise Wene senati kohta käiwad seadused määravad, ühes nende täienduste ja muudatustega, mis wabariigi seaduslikud walitsemise põhimõtted, wabariigis makswad seadused ja määrused ning käesolew seadus teisiti otsustanud.

K. Päts (maal.): § 1-ses on öeldud, et Eesti wabariigi Riigikohus töötab nende seaduste põhjal, mis enne Wene senati kohta makswad olid. Pean tähendama, et kui waatame seadust, mis Wene senati kohta maksew oli, siis leiame, et senati

tegewus oli seotud kõrgemate riigiasutustega, mida meie riigil ei ole. Sagedasti läksid senatis üldiste koosolekute otsused riiginõukogule läbiarutamiseks. Wahel läksid nad ülemprokurööri protesti ja kohtuministri protesti põhjal juriskonsult-osakonda kohtuministeeriumi, kus neid läbi waadati ja kust nad siis uute ettepanekutena tagasi tulid. See on üldine kord senati juures, kui selle järele minna taetakse, siis walitsuswõimud peawad sellega käsikäes töötama, siis peab neid ümber töötama. Kuidas neid seadusi, mis wahekorda walitsewa senatiga korraldasid, kuidas neid nüüd nii korraldada, et nad meie wabariigile kõlbawad, sest muidu jääb senati seadustesse auk sisse, seda selles seaduseelnõus mitte nähtud ei ole. Wõib ju selle seaduse nii wastu wõtta, aga ma tähendan, et kui kõrgem Riigikohus hakkab seaduse järele töötama, siis tingimata seda seadust parandada tuleb. Ei ole ju võimalik minul parandusi ette panna ja pealegi vähemuses olewas rühmas töötades neid siin tegema hakata, sest need on põhimõttelised küsimused. Ma ainult konstateerin seda, et need seadused jätawad teatawa puuduse järele ja Riigikohtu tegewus sel alal saab teatawatelt juhtumistelt kannatada. Oleks ju parem, kui enne lugemist komisjon weel sellest seisukohast wälja minnes selle seaduseelnõu läbi waataks ja katsuks parandustega esineda, mis selle eelnõu täielikumaks teeksid. Siin on weel üksikuid punkte, mis § 1 alla ei käi; nende kohta peaks minu arwates lähemad parandused sisse antama. § 1. kohta tahtsin ma tähendada, et Wene senati seadus täielikul moodsul meie juures maksew ei wõi olla.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpuseõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Parandusi § 1. kohta tehtud ei ole, sellepärast ei ole ka minul õieti midagi öelda. Kui vähemuserakonnad arwawad, et neil tarwis ei ole parandusi teha, siis ei ole ju ka komisjoni aruandjal millegi kohta sõna wõtta.

Juhataja J. Seljamaa: Paragrahw 1. kohta ei ole parandusi tehtud. Rhs. Päts, kui ma teist õieti aru sain, siis teete teie ettepaneku § 1. komisjoni läbiwaatamiseks tagasi anda. Sellega on § 1. kohta ainult üks ettepanek tehtud: teda komisjonile läbiwaatamiseks tagasi anda. Ma panen selle ettepaneku hääle-

tamisele. (Hääletatakse.) 39 häälega 3 hääle wastuseismisel on otsustatud paragrahw komisjonile läbiwaatamiseks tagasi anda.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 2. Riigikohtu üleüldine koosolek määrab oma liigete hulgast Riigikohtu abiesimehe, samuti ka üksikute osakondade juhatajad ja liikmed, neid iga aasta järgi wahetades.

Märkus. Üks Riigikohtu liige wõib kahes osakonnas liikmeks olla.

K. Parts (rhw.): Ma teeksin ettepaneku § 2. sõna „wahetades“ asemele „uuendades“ panna. See oleks selles mõttes parem, et ei ole ju mitte tarwis, et iga aasta peaksid juhatajad ja osakonna liikmed tingimata wahetatama. Soowitaw on minu arwates, et ühed ja needsamad isikud pikemat aega ühel kohal wõiksid töötada ja sellega oma erialal täielikumalt süweneda.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpuseõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Ma pean tähendama, et komisjoni seisukoht hoopis teine oli. Komisjon läks sellest seisukohast wälja, et Riigikohtu liikmeid täielikul arwul ei saa, sest meil on 3 osakonda ja sellega läheks 9 liiget tarwis ja seda arwu meie wist kätte ei saa. Sellepärast leidis komisjon, et kui mõni Riigikohtu liige wast ehk lahkub ja selle tõttu wõib mitmeeriteadlasi mõnes osakonnas sisse tulla ja sellepärast oleks soowitaw, et liikmed teatawa ajajärgu järele ühest osakonnast teise läheksid, et sellega enam-wähem kõigil aladel wiluda, et sarnasel juhtumisel, kui mõni liige ühest osakonnast lahkub, teisest osakonnast liiget asemele panna saaks. Pean tähendama, et see parandus, mis rhs. Parts'i poolt sisse anti, praeguse redaktsiooni läbi eitatud ei saa. Märkuses on ära nähtud, et Riigikohtu liige wõib kahes osakonnas liikmeks olla. Siis ei pruugi liige sealt mitte ära minna, kus ta juuresolek tõesti tarwilik on, tema mahutatakse ainult sealt osakonnast, kust ta vähem tarwilik, teise. Siin on liikumise võimalus ette ära nähtud selieks, sest et soowitaw on, et liikmed enam-wähem ka teiste liikmete kohuste täitmiseks wiluksid. Selles mõttes ei ole rhs. Parts'i ettepanek komisjoni poolt mitte wastuwõetaw.

Juhataja **J. Seljamaa**: Sisse on tulnud § 2. kohta üks parandus rhs. Parts'i poolt: Lause „neid iga aasta järgi wahetades“ asemele lause „neid iga aasta järgi uuendades“. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Panen § 2. ühes tehtud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 3. Riigikohtu liigete wolitused kestawad kaks aastat peale Asutawa Kogu tööde lõppu esimese seadusandliku koja kokkuastumisest arwates.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 3 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 4. Riigikohtu liikmed ei wõi Asutawa Kogu ega järgnewa seadusandliku koja liikmed olla, ega mingisugust teist ametit pidada.

H. Kuusner (rhw.): Teeksin ettepaneku see paragrahw siit eelnõust välja jätta. Riigikohtu liikmed, nagu eelmises paragrahwis wastu wõeti, walitakse ainult ühe aasta peale, ja kelle seast nüüd walida tuleb, neid on meil väikene arw ja selle tõttu läheb walimine wast raskeks. Põhimõte on ju iseenesest õige, kuid ma arwan, et praegusel ajal ajutiselt wõib seda välja jätta.

Juhataja **J. Seljamaa**: Lõp sõna on aruandjal.

Aruandja **A. Anderkopp**: Kommisjoni seisukoht ta enamuses, kuigi mitte suures, on siiski teine ja nimelt, et Riigikohtu erapooletut asjaajamist silmas pidades ei wõi liikmed seadusandlikus kojas ja praeguses Asutawas Kogus mitte tegewad olla. Selles mõttes ei saa komisjon seda parandust wastu wõtta.

Juhataja **J. Seljamaa**: § 4 kohta on tulnud ettepanek, ta välja jätta. Kommisjoni aruandja sellega ühinenud ei ole. Ma panen rhs. Kuusner'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Rhs. Kuusner'i ettepanek on 24 häälega, 28 wastu tagasi lükatud. Panen § 4 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 4 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 5—7.

§ 5. Riigikohtu liikmed saawad palka Wabariigi Walitsuse liigete palga suuruses.

§ 6. Riigikohtu istumised asjade arutamisel on kas üleüldisel koosolekul ehk ühes osakondadest asjade alluwuse järgi. Osakonde on kolm: tsiwiil, kriminaal ja administratiiv asjade jaoks.

§ 7. Riigikohtu esimehel on õigus juhtumistel, kui osakonnas nõutaw arw liikmeid puudub ehk mõni osakonna liige istumistest osa ei saa wõtta, ühe osakonna liikmeid teise komandeerida.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 8. Riigikohtu üleüldisel koosolekul on õigus eelmises (7) paragrahwis nimetatud juhtumistel ringkonnakohtu esimeest, tema abisid ja rahukogu esimehi täieõigusliku liikmena istumistele kutsuda, kuid osakonda mitte üle ühe, üleüldisele koosolekule mitte üle kahe.

J. Lõo (rhw.): Ma tahtsin täienduse selle paragrahwi juurde teha, nimelt sõnade järele „rahukogu esimehi“ „ning Tartu ülikooli õigusteaduse professorid.“

Juhataja **J. Seljamaa**: Lõp sõna on aruandjal.

Aruandja **A. Anderkopp**: Minul on raske komisjoni seisukohast välja minna otsekoheses mõttes, kuid nii palju kui mina tean, ei wõi ma selle ettepanekuga mitte ühineda.

Juhataja **J. Seljamaa**: § 8. kohta on tulnud järgmine täiendus: sõnade järele „rahukogu esimehi“ panna „ning Tartu ülikooli õigusteaduse professorid“. Kommisjoni aruandja on waielnud selle ettepaneku wastu. Ma panen rhs. Lõo paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Lõo ettepanek tagasi lükatud. Kes on selle paragrahwi wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 9. Üleüldine koosolek on otsuswõimeline, kui vähemalt 5 liiget koos on, esimees ehk tema abi ja kaks alalist liiget ühes arwates.

Märkus. § 2. ettenähtud juhtumisel wõtawad üleüldisest koosolekust ainult alalised liikmed osa.

K. Parts (rhw.): On ette nähtud, et wiieliikmeline koosolek otsuswõimuline on. Mina arwan, et see arw siiski liiga väikene on. Peaks nii rehkendama, et iga osakonna poolt vähemalt kaks liiget tuleks. Üldisel koosolekul tulewad, nagu pärast näeme, asjad arutamisele, mille kohta osakonnas arwamised lahku on läinud. Teiseks kuulub tema alla kõrgemate riigiametnikkude riiklikkude kuritegude arutamine. Kui kohus liiga väike-arwuline on, siis ei oleks tema küllalt autoriteetlik. Sellepärast panen ma ette wiie liikme asemele wõtta kuus liiget.

Juhataja **J. Seljamaa**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Küsimus on nimelt selles, et kui meil praegusel ajal wõimalik oleks rohkem liikmeid Riigikohtusse walida, siis oleks see ette pandud parandus wastuwõetaw. Nii palju aga kui komisjonil teada on, on praegusel ajal nende kandidaatide arw, keda Riigikohtu liikmeks wõiks walida ja kes oma nõusolemist awaldanud, õige väikene ja ei tõuse isegi selle arwuni, mis komisjoni poolt üldise koosoleku kwoorumiks wõetud. Nii satuksime sel juhtumisel, kui meie kawatseme wiie liikme asemele kuus liiget määrata, õige piinlikku seisukorda, sest et meie Riigikohtu üldse tööle ei saaks panna. Pealegi on § 2. ettenähtud ülesannete otsustamisel ainult alalistel liigetel hääleõigus, mille läbiwiimine isand Parts'i paranduse wastuwõtmisel õige küsitawaks saab. See asjaolu aga, et wiieliikmeline koosolek küllalt autoriteetne ei oleks, ei tohiks mitte kuigi palju mõõduandew olla. Oma poolt ütlen ainult seda, et sarnasel puhul eitawale seisukohale tuleks asuda ka Wene senati departemangu istumiste kohta, kus koosseis palju suurem ei olnud.

Juhataja **J. Seljamaa**: Rhs. Parts'i poolt on ette pandud paragrahw 9 parandus, nimelt „wähemalt 5“ asemele „6“ panna. Komisjoni aruandja on waielnud selle paranduse wastu. Ma panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Kes on § 9 wastuwõtmise poolt? (Hääleta-

takse.) Nähtawa enamusega on § 9 wastu wõetud.

Aruandja A. Anderkopp kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega § 10 ja 11.

§ 10. Osakonna koosolek on otsuswõimuline, kui vähemalt kolmeliiget koos on, juhataja ja üks alaline liige ühes arwatud.

§ 11. Wabariigi Walitsuse liikmed ja asemikud, kohtuminister ühes arwatud, annawad ainult asjaosalistena oma ametkondade asjus Riigikohtu istumistel seltsi üleüldistel alustel.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 12. Riigikohtul on ühine kantselei: kantselei moodustab esimees, sekretärid ja teised ametnikud määrab ameti esimees.

K. Parts (rhw.): Mina oleksin sõna „ühine“ wastu. Mina mõtlen, et osakonnadadel wõiwad kantseleid eraldi olla. Sellepärast panen ma ette nii redigeerida: „Riigikohtul on oma kantselei“, siis ei oleks siin mitte nii piiratud, et kõik kirjawahetus ja täitmine peaks tingimata ühte kokku koondatud olema.

K. Ast (sd.): Ma räägin ainult ühe sõna wastu, mis walesti on tarwitatud, nimeit sõna „moodustab“ kantselei. Minu arwamise järele wõiks sinna panna esimees „seab korda“ wõi korraldab.

Juhataja **J. Seljamaa**: Sõna on väljaspool järjekorda komisjoni aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Komisjon on oma redaktsiooni wõtnud lause ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. väljaantud seadusest. Selle lausega on komisjon tahtnud järgmist tähtsat põhimõtet läbi wiia. Wene korra järgi wastutas kantselei korralikkuse eest ooberprokuröör, mida meil on tahetud Riigikohtu esimehe ülesandeks teha. Kui Asutaw Kogu tahab mõnda teist sõna siia asemele panna, siis peab sellega otsekohe ära öeldama see mõte, mida käesolew paragrahw tahab tabada.

Juhataja **J. Seljamaa**: On tulnud sisse kaks ettepanekut. Rhs. Parts on ette pannud sõna „ühine“ asemel tarwitada sõna „oma“. Rhs. Ast'i poolt on ettepanek tehtud sõna „moodustab“ asemel wõtta sõna „korraldab“. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Parandusega, mis rhs. Ast teinud, ei saa ma mitte nõus olla, sest sõna „korraldama“ ei ütle mitte seda ära, mida siin on tahtud sõnaga „moodustama“ väljendada. Igatahes ei ole see ettepanek komisjoni seisukohalt mitte wastuwõetaw. Mis isand Parts'i ettepanekusse puutub, et sõna „ühine“ asemel wõtta sõna „oma“, siis ei wõi ma mitte sellega nõus olla ja nimelt järgmistel põhjustel. Õieti peaks selle ettepaneku põhjal ära nägema kaks kantseleikorda. Esiteks üldine kantselei, kelle kätte tulewad kõik üldise koosoleku asjad ja teiseks osakondade kantseleid. Kuid siin tõuseb küsimus, kes wastutab selle eest, mis osakondade kantseleid teewad. Sarnane seisukord looks tingimata wirrwarri, sest ei ole ühtegi, kelle poole wõiks pöörata ja kes wõiks wastust anda täielikult kogu Riigikohtu kantselei tegewuse kohta, kes õieti asjade liikumise järjekorra eest wastutust kannab. Ettetoodud põhjuste pärast ei saa ma seda parandust mite toetada.

A. Rei (sd.): Panen ette seda paragrahwi nii redigeerida: „Riigikohtul on kantselei, mis allub Riigikohtu esimehele, kes sekretärid ja teised ametnikud ametisse määrab.“

Juhataja J. Seljamaa: Rhs. Ast wõtab oma ettepaneku tagasi.

Aruandja A. Anderkopp: Et rhs. Rei ettepanek igatahes lühem komisjoni omast ja sellesama põhimõtte ära ütleb, mida komisjongi on tahtnud väljendada, siis ühinen selle ettepanekuga.

K. Parts (rhw.): Ma wõtan ka oma ettepaneku tagasi.

Juhataja J. Seljamaa: Teie ettepanek käib paragrahwi esimese osa kohta: „Riigikohtul on oma kantselei“. Rhs. Rei ettepanek läheb siit edasi: „on kantselei, mis allub Riigikohtu esimehele, kes sekretärid ja teised ametnikud ametisse määrab“. Rhs. Parts'i ettepanek tuleb ikkagi eraldi hääletamisele. Kes on rhs. Parts'i ettepaneku poolt, neid palun käsi tõsta. (Hääletatakse.) Rhs. Parts'i ettepaneku poolt on 17 häält, wastu 11 häält, sellega on ettepanek hulga erapooletuks jäämisel wastuwõetud. Panen nüüd § 12. ühes rhs. Rei redaktsiooniga, millega komisjoni aruandja ühines, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana musega

on paragrahw uuendatud kujul wastuwõetud.

Aruandja A. Anderkopp kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawana musega §§ 13—16.

§ 13. Riigikohtu prokurööri kohuseid täidab wabariigi prokuröör ehk tema abid, sõjakohtute asjus (seaduse § 16) aga sõjaprokuröör ehk tema abid.

§ 14. Arutamisele tulewa asja ettekandjaks on üleüldise koosoleku istumistel esimees ehk tema määramisel üks liigetest, osakonna koosoleku istumistel osakonna juhataja ehk tema määramisel üks osakonna liigetest.

§ 15. Tsiwiilosakonnal on endise Wene senati tsiwiil departemangu, kriminaal osakonnal — kriminaal departemangu õigused ja kohustused.

§ 16. Kriminaal osakonnal on peale eelmises (15) paragrahwis nimetatud ülesannete endise Wene pea sõja- ja pea merekohtu õigused ja kohustused wastawate sõjakohtu seaduste korras ja alustel.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 17. Administratiiv osakonnal on endise Wene senati esimese, teise, kohtu ja herold departemangude õigused ja kohustused. Peale selle alluwad temale:

a) kaebtused rahukogude otsuste peale seltside, ühisuste ja nende liitude registreerimise asjus rewisjoni korras;

b) kaebtused administratiiv asjus rahukohtunikkude ja rahukogude otsuste peale 12. weebruaril 1919. a. administratiiv kohtu seaduse („Riigi Teataja“ nr. 10 — 1919. a.) korras ja alustel;

d) ilma lootuseta riigi rahaliste nõudmistele mahakustutamine riigi kontrollnõukogu ettepanekul;

e) riigikontrolli kohta käiwa 5. weebruari 1919. a. seaduse („Riigi Teataja“ nr. 9 — 1919. a.) § 12. punkt f ettenähtud riigi kontrollnõukogu otsuste kinnitamine, kui summa suurus üle 10.000 marga on.

J. Temant (maal.): Minu arwates on ettekantud paragrahw niiviisi redigeeritud, et seda praegusel kujul wastu wõtta ei saa. Seal on jutt teisest departemangust. Nagu teada, käisid teise departemangu alla kõik asjad, mis puutusid agaraarolusid. Edasi kõneldakse seal kohtu departemangust. Wene seaduste järele allusid wiimasele otsused, mis tehtud olid kaubanduskohtute poolt. Peale selle räägitakse praeguses seaduseelnõus herold

departemangust, mille alla käisid mõisnikkude wapi ja nimekirjade asjad. Ma usun, et meil nendega sellel näol, nagu Wene seaduses jutt, wähe tegemist tuleb teha. Praeguses eelnõus on öeldud, et administratiiv osakonnal on endise Wene senati esimese departemangu õigused. Wiimase alla käisid peaaesjalikult edasikaebtused walitsuswõimude üle. Ma arwan, et samases redaktsioonis on raske praegust paragrahwi vastu wõtta. Wene walitsuse ajal olid sellekohased asutused, mille otsuste üle senati sellekohasesse departemangu edasi kaewata wõis, meil aga puuduwad need asutused weel praegu ja peawad alles loodud saama. Arwan sellepärast paremaks ja panen ette seda paragrahwi uuesti komisjoni tagasi anda uuesti redigeerimiseks.

J. Lõo (rhw.): Selles paragrahwis alluks meie Riigikohtule, nagu endisele Wene senatilegi, korralduste wäljakuulutamise ja algtekstide alalhoidmine. Niisugune asi nõuab Riigikohtult õige palju tööd. Minu teada pole lugu wäljamaal mitte nõnda, et seal seaduste, määruste ja korralduste wäljakuulutamine riigikohtute hooleks oleks antud, vähemalt Sakamaal pole see mitte nii. Wene senat sai selle õiguse Peeter I, kes sõtta minnes senati seaduste hoidjaks jättis. Siis pidi ka senat seadused wälja kuulutama. Meil on senni seda kohust täitnud kohtuministeerium, ja nõnda wõiks see ka edaspidi jääda, kunni isäralik sellekohane seaduse organ asutatakse. Igatahes oleks see ilmaaegne Riigikohtu koormamine, kui ta ka seadusi ja määrusi wälja kuulutama ja algteksti alal hoidma peaks. Sellepärast panen ette seda paragrahwi järgmiselt redigeerida: pärast sõna „kohustused“ lugeda: „wälja arwatud seaduste, määruste ja korralduste wäljakuulutamine, algtekstide koondamine ja alalhoidmine“. § 21. on ka selekohane määrus seaduste, määruste ja korralduste wäljakuulutamise ja tekstide alalhoidmise kohta ja tähtaeg, millal see Riigikohtu kätte läheb, ära määratud.

K. Parts (rhw.): Härra Temant pani ette, et see paragrahw ümber muudetak, sest et meil õieti enam mingisuguseid ülesandeid Riigikohtule anda ei ole nendel aladel, mis Wene senati esimese ja teise heroldi ja kohtu departemangude alla käisid. Mul ei ole praegu Wene senati seadust käepärast, kuid

wõib öelda, et mõningaid asju meil nendel tööaladel olema saab. Näiteks Wene senati esimese departemangu alla käisid üldse seaduste ja määruste wäljakuulutamise ja järelwalwe, kas seadused riigi põhiseaduses ettenähtud korras wälja antud olid. See ülesanne tuleks ka meie Riigikohtul täita. Teise departemangu alla käisid maakorraldamise küsimused. Ma arwan, et ka meil neid küsimusi Riigikohtul lahendada tuleb, kui põllutööministee-riumi otsustega rahul ei olda ja edasi kaewatakse. Loomulik oleks ju küll, et neid asju administratiiv osakond õien-daks. Siis on meil weel kohtute departemangu asjad olemas, mis Riigikohtule alluda wõiksid, ja mis wanasti kohtu departemangule allusid, nagu näiteks edasikaebtused kindralkonsistooriumi ot-suste peale. Kindralkonsistooriumi ase-mele on nüüd siseministeeriumi juurde asutatud waimulikkude asjade kollee-gium. See on küll asutus, mis wahest kauemat aega ei kesta, siiski wõiwad ka seal edasikaebtused tulla. Kui põhiseadus wälja töötatakse, siis on ehk weel tarwi-dust Riigikohtu kätte weel teisi asju anda, mida ta lahendama peaks wõi mis edasi-kaebtuse teel sinna läheksid. Ka herold departemangu wõimkonda puutuwaid kü-simusi wõiks tekkida, näiteks kui tarwis kindlaks teha, kas kellelgi teatawaid sei-suslikka õigusi oma ajal on olnud. Peaks asutus olema, kes neid asju arutaks. Sel-lepärast tuleks rhs. Temant'i wastuwaid-lus tähele panemata jätta. Mina soowi-taksin oma poolt üht lisandust selle para-grahwi punkt d juurde, milles räägitakse ilma lootuseta riigi rahaliste nõudmiste mahakustutamisest. Mitte kõik mahakus-tutamised ei peaks Riigikohtu alla tulema. Seal on ju wahel õige wäikesi asjakesi, mille kohta riigikontroll ise lõpuliku otsuse teha wõiks, kui mahakustutataw summa mitte suur ja tähtis ei ole. Sest muidu saaks Riigikohus wäikeste asja-kestega liiga üle ujutatud ja ta saaks tü-histe asjade läbiwaatamisega üleliiga koormatud, kuna tema läbiwaatamise alla ainult suuremad asjad wõiksid tulla. Sel-lepärast panen ma ette sõna „mahakus-tutamine“ järele panna sõnad: „mis üle kümnetuhande marga ulatawad“.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpu-sõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Ma pean tarwilikuks härra Temant'i ettepa-nekule vastu waielda. Suuremalt osalt

on komisjoni seisukoha juba ära öelnud rhs. Parts. Eriti nimetaksin lisana veel kohtu departemangu ülesannetest eestkostmisel olevate waranduste peale laenu tegemise kinnitamist, mida mujale paigutatud senni pole. Üldse pean aga tähendama, et seadused ja kohustused, mis Wene departemangude peal olid, tulewad suuremalt osalt meie kätte üle. Seda kõike üksikasjaliselt arutama hakata wiiks liiga pikale, kuid ühte tahan siiski tähendada. Kuigi praegu kindel on, et suurem osa asju, mis Wene senati departemangu alla kuulusid, meil enam sarnases korras ei liigu, on siiski asju, mis muudetud ei ole, ja nende juures on loomulik, et nemad endisel teel korraldatud saaksid. Teisest küljest ei ole kahtlust, et kui mingisugused asjad meil enam üldse meie walitsemise põhimõtete kohaselt Riigikohtu kätte ei lähe, siis sellepärast üksikute departemangude ülesandeid väga hästi meie Riigikohtu administratiiv osakonna kätte võib anda. Sest kui meil üldse nende küsimuste arutamine, mis endise Wene senati võimkonda kuulusid, teises järjekorras, peaasjalikult aga sootu teisel alusel olema saab, siis nad arusaadawalt ka meie Riigikohtu kätte ei lähe. Edasi peab tähendama, et kui meie mitte ära ei tähenda, et nende küsimuste arutamine, mis wastawates seadustes ette nähtud, mitte endiselt Riigikohtu kätte ei läheks, siis ka meie kohtupidamise korra seadused otsekohe muuta tuleksid. Senni, kunni meil kohtupidamise korda muuta ei taheta, peawad seal ettenähtud küsimused ka endises järjekorras liikuma.

Mis puutub isand Parts'i parandusse, siis arwan mina, et see komisjoni enamuse seisukohalt wastuwõetaw ei ole. Kui vähemaid summasid ette tuleks lootuseta nõudmiste näol, on nende arw sõrdlemisi väike, kuna just maksude pealepanemist või mahajätmist ametnikkude poolt, kas seaduswastaste tegude, hooletuse või lohakuse eest kaugemalt suuremal arwul ette tuleb, mispärast ka punkt e-s alammäär 10.000 marga suuruses ette nähtud on. Lootuseta nõudmiste küsimus on aga rohkem põhimõttelik küsimus, nende arw sõrdlemisi väike, mispärast nad kõik ka Riigikohtu kätte võiksid minna. Küsimus võiks wast selles olla, et sarnase otsusega riigi kontrollnõukogu ei usaldata, mispärast käesolew parandus wast soowitaw oleks. Kuid kui

meie juba alammäära wastu võtame, siis on sellega ikka see usaldus võetud.

Mis isand Lõo parandusse puutub, siis peab ütleva, et siin komisjon kindlal eitawal seisukohal on selle ettepaneku asjus. Komisjon leidis, et võib sarnase korra juures, nagu seda eelnõu ette näeb, et raskusi saab olema, kus seaduse algtekste kurjeeriga saadetakse, wahel wiimased võib olla teepeal isegi kaduma võiwad minna. Kuid leiti, et need erakorralised juhtumised on, millest üle peab pääsema. Komisjon leidis, et seaduste awaldamist mitte administratiiv asutuse — kohtuministeeriumi kätte ei või jätta, waid seda kohtuasutus peab tegema, kelle ülesandeks ühes sellega oleks ka walwamine, et üksikud ametkonnad määruste kujul mitte täiesti iseseiswaid seadusi välja ei annaks, nagu seda wiimasel ajal ette tulnud, kus näitena võiks nimetada eelkontrolli kohta käiwaid määrusi, määrusi koolide tunnikawade kohta jne. Edasi peab keegi selle järele walwama, et wäljaantawad seadused praegu wabariigi walitsemise ajutise korraga, tulewikus aga põhiseadusega kooskõlas oleksid, mida jällegi milgi tingimisel administratiiv asutus — kohtuministeerium teha ei tohiks.

Juhataja **J. Seljamaa**: § 17. juurde on kolm ettepanekut tehtud: 1) rhs. Temant'i poolt — see paragrahw uuesti komisjoni tagasi anda; 2) rhs. Lõo poolt — täiendus § 17. juurde: pärast sõna „kohustatud“ lugeda „välja arwatud seaduste, määruste ja korralduste wäljakuulutamine, algtekstide koondamine ja alalhoidmine“; 3) rhs. Parts'i poolt: juurde lisada punkt d lõppu: „summade kohta, mis üle 10.000 marga ulatavad“. — Esimesena tuleb hääletamisele akl. Temant'i ettepanek.

J. Temant (maal.): Wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja **J. Seljamaa**: Siis tuleb esimeseks hääletamisele rhs. Lõo ettepanek. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek tagasi lükatud. Panen rhs. Parts'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek tagasi lükatud. Panen nüüd § 17. hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see paragrahw wastu võetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 18. Riigikohtu üleüldisele koosolekule alluvad esimeses ja lõpulis astmes peale sellekohastes seadustes ettenähtud asjade wabariigi walitsemise ajutise korra §§ 19. ja 20. ettenähtud korras Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete kuriteod ja wabariigi wägede ülemjuhataja ja tema staabiülema, riigikontrolööri, wabariigi prokurööri, Riigikohtu liigete ja wabariigi wäljamaa diplomaatlikkude esitajate riiklikud kuriteod. Nimetatud kuritegude arutamisel talitab Riigikohus üleüldisel alusel kriminaal kohtupidamise seaduse korras.

K. Päts (maal.): Ma teeksin ettepaneku seda paragrahwi ühe lisapunktiga täiendada. On asjad, mis praeguste seaduste järele kuuluvad riiginõukogu esimese departemangu alla, et meil riiginõukogu mitte ei ole, kuid et meil niisuguseid asju meie kodanlikus elus ette võib tulla, siis peaksime aluse leidma, kes neid arendada võiks. Nimelt on meil nõndanimeetatud fideikomiss. Keegi võib parandada teatawaks heategewaks otstarbeks kapitaali, või midagi muud, mis kui igawesed asutused peawad edasi kestma. Neil asutustel on teatawad eesmärgid, näiteks kui keegi tahab kas mõnda waestemaja, või mingit kooli, või sellesarnast asutada. Nüüd võib kujuneda, et see eesmärk, milleks fideikomiss loodud on, ära kaob, kapitaali selleks otstarbeks mitte tarwitada ei saa. Võin tuua nähtuse tegewast elust. Tallinna linna elanikkudel on teada, et keegi Vetschi nimeline isik on omal ajal kapitaali ja krundi selleks andnud, et neid ülewal pidada, kes oma kodanlikud maksud on maksmata jätnud ja nende wõlgade pärast olid nad sunduslikule tööle pandud. Nemad pidid selles töömajas selle töösunduse tasa teenima. Nüüd on aga lugu niisugune, et seaduste järele on ära kaotatud maksude eest tööle sundimine, nii et see eesmärk on sellel asutusel ära kadunud; asutus on praegu alles ja temal on seadusest mööda minnes täiesti teine ülesanne antud, sellepärast et omal ajal linnawalitsus ei teinud mitte kõik, mis asutuse eesmärgi seaduslikule alusele oleks seadnud. Tallinnal on veel teisi niisuguseid wananenud, võib öelda konserw-kapitaale; jällegi katsus linnawalitsus oma ajal samme astuda, wõttis aga asjal wale otsast kinni, siseministeeriumi kaudu sellest midagi wälja ei tulnud, meil pandi seaduseks § 2357. Seal on öeldud, kui mingil põhju-

sel asutaja poolt ei ole mingit korraldust tehtud, korraldatakse eestkoste. Wene tsiwiilseaduses oli see § 986 ette nähtud. Wene tsiwiilseadust parandati, on ka ette nähtud, et ministeeriumid, kelle alla teatawad asutused käiwad, kus parandaja ei ole jätnud oma paranduse kohta määrust, kuidas sellel korral toimetada, kui endine otstarb kaotsi peaks minema — peawad selle kõrgemale poole kinnitamiseks ette panema. Kui konstitutsiooniline riigikord Wenemaal maksma pandi, jäeti § 986 riiginõukogu 1-se departemangu otsustada. Riiginõukogu oli peale seadusandliku veel administratiiv asutus. Tal oli 2 departemangu. 1-se departemangu alla käisid muuseas § 65 all pk. 5. järele määrused, mis puudutawad eriotstarbeteks riigikassadele, maakonnawalitsustele, linnadele, asutustele jne. annetatud waranduste või kapitaalide tarvitamist, mis annetaja poolt määratud otstarbe kaotanud. Muutunud olukordade tagajärjel näeme, et wiimasel ajal riiginõukogu niisugustel kordadel pidi esimeses distantsis otsuse tegema. Niisuguseid asju on meil Eestis iga päew, meil on asutusi, mille omal ajal antud otstarbed tuleksid uuendada, kuid meil ei ole asutust, kelle kätte seda anda, sellepärast teeksin ma ettepaneku, et need asjad käiksid Riigikohtu üldiste koosolekute alla. Täienduseks oleks järgmine: „Asjad, mis Wene riiginõukogu seaduse § 68 p. 5 põhjal riiginõukogu esimese departemangu käes lõpulikult otsustada olid.“ Selle § 18 juurde tuleks minu ettepaneku järele pkt. a ja b, mille alla minu ettepanek tuleks.

Juhataja **J. Seljamaa**: Aruandja ühineb härra Päts'i ettepanekuga, et paragrahwile eripunktina täht b all juurde lisatakse: „Asjad, mis Wene riiginõukogu seaduse § 68. p. 5 põhjal riiginõukogu esimese departemangu käes lõpulikult otsustada olid“ ja § 18 ise punkt a alla jääb. Kes on § 18 wastuwõtmise poolt sarnasel kujul? (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on § 18 ette pandud kujul wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 19. Otsused koosolekute istumistel tehakse liht hääleenamusega ja on lõpulikud. Lähewad osakonnas asja arutamisel aga arwamised lahku, allub otsustamine ühe liikme nõudmisel üldisele koosolekule.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hää-

letatakse.) Nähtawa enamusega on § 19 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): „§ 20. Üleüldisel koosolekul on endise Wene senati üleüldise koosoleku (общее собрание), ühendatud koosolekute (соединенное присутствие), iseäralikkude koosolekute (особое присутствие) ja kõrgema distsiplinaar koosoleku (высшее дисциплинарное присутствие) õigused ja kohustused.“

Lisan juurde, et seisukord oli täbar, sellepärast et kindlaid ümberpanekuid nende sõnade kohta ei ole, komisjon oli sunnitud wenekeelseid nimetusi juurde lisama, et arusaadavam oleks.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 20 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 21. Seaduste, määruste ja korralduste väljakuulutamise ja algtekstide koondamine ja alalhoidmine läheb Riigikohtu kätte Wabariigi Walitsuse poolt määratawast tähtajast alates.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 21 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 22. Riigikohtu asukohaks on Tartu.

K. Päts (maal.): Mina ei olnud komisjonis, aga esialgse projekti peal oli ära tähendatud 2 linna, Tallinn ja Tartu. Minul ei ole ka tuttawad need motiivid, mis pärast Tartu juurde on jäänud ja tahtsin oma poolt paar asja ette kanda, mis tuleksid läbi kaaluda, võib olla et neid komisjonis arwesse wõetud pole. Siin on öeldud, et Riigikohtu juures prokurööri wõimu esitajaks riigiprokuröör on, kelle asukoht praegu Tallinnas. Võib olla on kawatsetud, et riigiprokuröör ka Tartu üle läheb, siis see muidugi raskusi ei tee, kui aga prokurööri asukohaks Tallinn edasi jääb, siis sünnitab see asjaajamise korras muidugi raskusi, ühel ja sellesamal isikul tuleks 2 linnas tegewuses olla. Teine asi, mida puudutas aruandja mööda minnes, on seaduste awaldamine. Muidugi harilikus korras seaduse awaldamine suuri raskusi ei tee, aga on just teatawad juhused riigielus, kus seadust peab võimalikult ruttu awaldama. Omal ajal oli niisugune kaitsekorraldus, kus raske oli kurjeeridega ja rongidega saata ja selle-

pärast oleks kergem asja korraldada, et seadus sealsamas kuulutataks, kus ta wastu on wõetud. See on nii — erakorralistel aegadel võiks niisugust juhust ette kujutada, nagu lähemas minewikus. Riigikohus oli Tartus ja ei saanud ewakueeruda. Seadused anti Tallinnas välja ja oleks wõinud nii juhtuda, et ei oleks wõinud seadust välja anda selles linnas, kus ta tehtud. Sellepärast on seaduse väljakuulutamise kord niisugune, et seadus kuulutatakse välja ikka selles linnas, kus seadusandlik asutus ise asub. See oleks siis üsnä loomulik olnud, kui oleks wastu wõetud see parandus, mis rhs. Lõo tegi, et seaduse väljakuulutamine oleks mõne teise asutuse kätte antud. Muidu ei ole minul midagi selle wastu, et kõrgem Riigikohus Tartus asuks, sest analoogiat leiame teistes riikides, näiteks Saksa maal, kus kõrgem Riigikohus mitte Berliinis, waid Leipzgis asub. Teatawal määral võib see ka meil nõnda olla, aga ma kardan, et selle asukoha pärast võib riigi elus segadusi sündida ja sellepärast on soowitaw, et kui Tartu poolt mõjuwaid põhjusi ei ole, siis asukohaks Tallinn määrata. Ma ei ole neid põhjusi kuulnud, mis komisjonis selle kasuks ette toodi, aga oma poolt võiksin ette panna Riigikohtu asukohaks Tallinn määrata.

Aruandja **A. Anderkopp**: Komisjonil oli Tartu asukohaks wõtmiseks kaks motiivi. Üks oli see, et Riigikohus kaugel peaks olema, et seega erapooletult töötada poliitilisest keskkohast; teine motiiv oli see, et soowitaw ei ole kõiki asutusi ühte keskkohast kokku korjata. Sedasama, mida tähendas ka härra Päts Saksamaa kohta, on komisjon leidnud, kus kõrgem Riigikohus Berliini asemel Leipzgis on. Peale Saksamaa tähendati weel komisjonis Prantsusmaa peale, kus wiimasel ajal prowintsid hädakisa teewad, et Pariis kõik ära teeb: Pariis teeb poliitikat, Pariis walitseb, Pariis teeb sõda, rahu; ühe sõnaga Pariis on see, kes terwet riiki walitseb. Sellest seisukohast välja minnes on ka Prantsusmaal küsimus üles wõetud, et ka seal kõrgeimat kassatsiooni kohut Pariisist teise linna wiia, kusjuures üksikuid linnasid, nagu Toulouse ja teised nimetati. Sellest samast seisukohast välja minnes, et mitte kogu elu Tallinna ei koonduks, ning Riigikohtu erapooletus rohkem kindlustatud oleks, leidis komisjon tingimata soowitawaks asukohaks Tartu määrata.

Esimene raskus, mille peale härra Päts tähendas, oleks see, et raudteede korratuse korral seadust välja kuulutada ei saaks. Niisugustel erakorralistel juhtumistel on aga kõik võimalused olemas ja lugu võiks Tallinnas hullemakski minna sel puhul, kui waenlane Tallinna alla ilmuks, sest et mere kaudu pealetungimine võimalik on kergemalt, kui maad mööda Tartu alla. Sarnasel korral oleks Riigikohus, kuna seadustäitew asutus puuduks. Teiselt poolt toodi seda ette, et wabariigi prokurööri asukoht praegu Tallinn on. See on küll tõsi ja kohtu esimese tegewuse ajal, mis mitte wast wäga suur ei ole, peab see nõnda jääma. Edaspidi on aga loodetawasti prokurööri abide arw 2 wõi rohkem, nii et võimalik on kindlaks ajaks akrediteerida prokurööri abi kohtu juurde. Kõigil neil põhjustel oli komisjoni enamus Tartu poolt, ja et mina komisjoni enamust esitama pean, siis olen ka mina Tartu poolt.

(Juhatama hakkab esimees A. Rei.)

K. Päts (maal.): Et Prantsusmaal Pariisi kohta tsentralisatsiooni asjus kaebtust tõstetakse, on tõsi, kuid see ei olene sellest ära, et Prantsusmaal kõrgemad riigikohtud Pariisis on, waid sellest, et terve Prantsuse riigivalitsuse korraldus on tsentralisatsiooni peale põhjendatud, nii et kohalikule omawalitsusele prowintides üldse wäga kitsas tegewusala on jäetud. Ja et see põhjuseks on, et terve elu Pariisi koondub, siis ei aitaks weel ükski see, kui üksikud kõrgemad asutused mujale saaksid asendatud. Et Saksamaal kõrgemaid riigiasutusi wäiksematesse linnadesse asendati, järgnes sellest, et Saksamaa ise wäikestest üksikutest riikidest koos seisis, kellel igaühel ka oma kõrgemad asutused olid. Et neid üksikuid suuremaid osariike nüüd rahuldada, siis paigutati mõned kõrgemad riigiasutused endiste osariikide pealinnadesse. Näiteks sai Leipzig omale kõrgema Riigikohtu.

Waatame meie aga oma kõrgema kohtu seaduse peale, nagu ta meile ette pandud on, siis näeme, et see ainult ajutine wõib olla ja et meil tulewikus uus seadus välja töötada tuleb, endise Wene senati seaduse järele. Kui nüüd ükskord see walitsuse uus seadus Asutawas Kogus kinnitamisele tuleb, siis tuleks meil praeguses seaduses ikkagi palju muuta, nii et liigne oleks nüüd juba kohtu asukohaks Tartut walida, kus meil jõudusid

wähe on ja soowitaw ei ole neid laiali paisata. Kuidas tulewikus asi kujuneb ja missugused tarwidused siis on, seda saame näha. Praegu aga selleks otsekohest wajadust ei ole. Mis ülikoolisse puutub, siis teame juba, et juriidiline fakulteet praegu seal nõnda tugew ei ole, et kõrgem kohus sellest iseäralikku abi saaks. Ja et Tallinnas hoone küsimus ärawõitmata raskuseks oleks, ei taha ka uskuda. Leitaks ka Tallinnas hooneid, kuhu kõrgemat Riigikohut asendada võiks. Sellepärast toetan Tallinna jäämist.

Juhataja A. Rei: Aruandja lõp sõna ei tarwita. Rhs. Päts'i poolt on järgmine parandus tehtud käesolewa paragrahwi kohta: Riigikohtu asukohaks on Tallinn. Ma panen esiteks selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Mulle näib enamus poolt olevat. Kas soowitakse häältelugemist? (Hääletatakse.) Rhs. Päts'i parandus on 35 häälega 16 wastu wastu wõetud. Seega on käesolew paragrahw muudetud kujul wastu wõetud ja ei tule enam teistkordsele hääletamisele.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 23. Käesolewa seaduse jõusseastumisega kaotab 1. aprilli 1919. a. seadus kõrgema Riigikohtu kohta („Riigi Teataja“ nr. 22 — 1919. a.) oma makswuse.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 23. wastu wõetud.

7. Määrus kohtuministeeriumile krediidid awamise kohta 50.000 m. suuruses — II lugemisel.

Põhiseaduse komisjoni aruandja **A. Anderkopp:** See küsimus on ühenduses Riigikohtu seadusega, sellepärast et ta esimesel lugemisel ühes Riigikohtu eelnõuga, mis komisjoni poolt sisse anti, arutamisel oli, kuid wiimase paragrahwina. Põhiseaduse komisjon leidis, et seda määrust tuleks eriti wastu wõtta. Et ta aga juba I lugemisel wastu wõetud, siis tuleb tema komisjoni arusaamise järgi II lugemisel arutamisele, kuid lahuse. See määrus käib järgmiselt: „Määrus kohtuministeeriumile krediidid awamise kohta Riigikohtu sisseseadmiseks, liigete ja ametnikkude palkade maksmiseks.“

Kohtuministeeriumile määratakse krediiti awansina 50.000 marka Riigikohtu

sisseseadmiseks, liigete ja ametnikkude palkade maksmiseks.“

Teen ettepaneku komisjoni poolt seda määrust II lugemisel vastu võtta ja kolmandale lugemisele üle minna.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on määrus II lugemisel vastu võetud.

8. Üürimaksu seaduseelnõu — II lugemisel. Järgmine päewakorra punkt on üürimaksu seaduseelnõu — II lugemisel. Selle kohta on tulnud üüriseaduse komisjoni aru-

andja Wirma poolt järgmine ettepanek: Üürimaksu seaduse parandused on paljudamata ja Asutawa Kogu liikmetele kätte andmata, mispärast palun seaduse arutamist päewakorrast ära võtta.

A. Tulp (sd.): Siin päewakorras, mis rahwaesitajatele kätte on antud, on punkt 5: „Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. vastu võetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul — II lugemisel.“

Juhataja **A. Rei**: Ma palun wabandada. Arutamisele tuleb päewakorra 5. punkt: „Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. vastu võetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul — II lugemisel.“ Ma kuulen ettepanekuid koosolek lõpetada. Kas toetab keegi seda? (Hüüded kohtadelt: Edasi!) Aruandjat ei ole, ma palun sekretäri ette lugeda.

9. Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. vastu võetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul — II lugemisel.

Sekretäär A. Jürman (loeb): Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. vastu võetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul.

Asutaw Kogu otsustab ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. vastu võetud seaduse § 1. langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul muuta järgmiselt:

„§ 1. Eesti wabariigi langenud sõdurite lastele kooliraha maksmine võetakse riigi kulule, kui sõduri perekonna waranduslik seisukord seda oma kulul ei luba teha.“

N. Talts (töer.): Määrusega ei saa seadust muuta. Teen ettepaneku esimest sõna „määrus“ ära jätta ja selle asemele võtta sõna „seadus“.

Juhataja **A. Rei**: Ma panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus vastu võetud. Nüüd panen määruse vastu võetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on seadus vastu võetud. Tehakse ettepanek koosolek lõpetada. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud koosolek lõpetada. Kas tehakse järgmise koosoleku kohta ettepanekuid? (Hüüded: Homme kell 4! — Neljapäeval kell 4!) On kaks ettepanekut: kolmapäeval ja neljapäeval kella 4 ajal koosolek pidada. Ma panen nad selles järjekorras hääletamisele, kuidas nad ette on pandud.

A. Anderkopp (töer.): Ma arwan, et homme kuidagi ei saa, sest homme on delegatsiooni koosolek.

K. Parts (rhv.): Siin on ju vastu võetud kord, ja paljud rehkendawad, et neljapäeval koosolek on.

Juhataja **A. Rei**: Kes on homse koosoleku poolt? (Hääletatakse.) Kes on selle poolt, et neljapäeval järgmine koosolek on? (Hääletatakse.) Absoluutse enamusega on otsustatud koosolek neljapäeval kell 4 pidada. Lõpetan koosoleku. Koosolek lõpeb kell 7.55 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **J. Seljamaa**.

Abisekretäär **A. Jürman**.